

K.br. 89/22

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đuković Goranu, uz učešće namještenika suda Radević Sanje kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Š. T. iz Podgorice, koga brani advokat adv D. B., zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 25.05.2022. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

Š. T., sa JMB xxxxxxxxxxxxxx, od oca A. i majke S., rođene M., rođen xx.xx.xxxx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, ul. S. broj xx, državljanin Crne Gore, student, neoženjen, nema djecu, pismen, sa završenom srednjom školom, srednjeg imovnog stanja,

KRIV JE

Zato što je:

Dana 3. septembra 2021. godine, oko 23,30 časova, ispred ugostiteljskog objekta "H." u ulici Pera Šoća, Glavni grad Podgorica, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši lako tjelesno povrijedio oštećenog I. L., na način što mu je zadao dva udarca u predjelu glave, telefonom koji je držao u desnoj ruci, nanoseći mu tako laku tjelesnu povredu u vidu dvije rane prskotine iznad lijevog oka i lijevog sljepoočnog predjela, dužine po oko 1,5 cm,

- čime je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenom primjenom citiranih zakonskih propisa te čl. 4 st. 2, čl. 5, čl. 13 st. 1, čl. 15, čl. 32, čl. 42, čl. 52, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 301 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

I z r i č e:

USLOVNU OSUDU

Kojom mu prethodno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da ovom sudu na ime troškova postupka uplati iznos od 30,00 eura na ime paušala i iznos od 60,50 eura na ime troškova medicinskog vještačenja, sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude donijete na osnovu Sporazuma o priznanju krivice.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt. br. 1776/21 od 04. februara 2022. godine okrivljenom Š. T., stavljeno je na teret krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Utvrdjući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državna tužiteljka J. M. podnijela je sudu dokaze koje je prikupila u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi, sud je zaključio da je državna tužiteljka pružila dovoljno dokaza o krivici okrivljenog Š. T. i da je okrivljeni u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude, izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon što je okrivljeni u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je cijenio sve okolnosti iz člana 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je u odsustvu otežavajućih okolnosti kao olakšavajuće okolnosti cijenio raniju neosuđivanost okrivljenog koju je utvrdio iz izvoda iz KE za okrivljenog broj 287/2022, pa je okrivljenom izrekao uslovnu osudu kao u izreci presude, nalazeći da se ima ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odluka o imovinskopравnom zahtjevu zasnovana je na odredbi čl. 239 st. 2 ZKP-a.

Odluka o troškova postupka zasnovana je na odredbi čl. 229 st. 1 ZKP-a.

Sa izloženog, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 25.05.2022. godine

SUDIJA

Goran Đuković, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

ZTO: Sanja Radević